岑溪市归义镇同心桥路段9•9较大交通事故调查报告

2017-11-08 08:50　来源：梧州市安全生产监督管理局　作者：梧州市安全生产监督管理局

2017年9月9日17时许，在岑溪市归义镇石坡村往双贵龙桥的龙庭河西防洪堤石坡村路段发生一起交通事故，造成3人当场死亡，一辆摩托车损事故。事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定以及《梧州市人民政府办公室关于成归义镇同心桥路段9·9较大道路交通事故调查组通知》（梧政办发〔2017〕206号）要求，由市人民政府牵头，市安全监管局、市公安局交警支队局、市交通运输局、市农委、市总工会等部门人员组成事故调查组，并邀请了市人民检察院派人参与事故调查。事故调查组在岑溪市人民政府等单配合下，按照“四不放过”及“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故进行了现场勘察、取证、调查和分析，已查明事故发和原因，认定了事故的性质和责任，提出了对事故责任人的处理建议和整改防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故车辆情况。

1.桂04-54945多功能拖拉机，品牌型号：钦机牌QJ180,车辆识别代号：L23B31416D0XXXX，发动机号：CB123D0XXXX。车辆检验有效期至2017年辆所有人：杨X辉。

2.桂DEN725普通二轮摩托车，品牌型号：雅马哈牌ZY100T-7,车辆识别代号：LYMTGAA72CA30XXXX，发动机号：1212XXXX。车辆检验有效期至月，车辆所有人：程X花。

（二）事故车辆驾驶人情况。

1.杨X辉，男，1970年9月10日出生，驾驶证号：452421197009l0XXXX，档案编号：45048100XXXX，准驾车型：GK，初次领证日期：1994年10月效起始日期2016年10月1日，有效期限：6年，驾驶桂04-54945多功能拖拉机。

2.程X花，女，1986年1月3日出生，未取得机动车驾驶证，驾驶桂DEM725普通二轮摩托车。

（三）事故天气和道路情况。

事故发生时为晴天。事故现场位于岑溪市归义镇石坡村往双贵龙桥的龙庭河西防洪堤石坡村委路段，东侧是龙庭河，西侧是水田，现场道路水路面，呈南北走向，南往岑溪归义石坡，北往岑溪归义义和，双向，无标线，路面宽250cm，事故现场道路平整、视线良好，事故发生后下大雨，道路潮湿。

经查，事故发生路段是农村水利设施，按设计要求只准行人通行，不准车辆通行。道路两头没有车辆禁行标志，临河面按设计要求应设置防护至事发时，防洪堤路段还没有按照设计要求建设临河面的防护墩。

（四）事故单位情况。

1.桂04-54945多功能拖拉机，使用性质：营运，车辆所有人：杨X潮。经调查，杨X辉系莫X于2017年9月8日以包干每天700元聘请来将岑溪市金道路的维修拓宽工程产生的建筑废渣运去清倒，岑溪市金鸡至古皮道路的维修拓宽工程是莫X与陈X权承包的，桂04-54945多功能拖拉机是用于运输皮道路的维修拓宽工程路面废渣的工程车，莫X与陈X权没有建立车辆监管及使用制度。

2.桂DEM725牌普通二轮摩托车，使用性质：非营运，车辆所有人：程X花。

（五）事故伤亡情况。

事故共造成3人死亡。其中：

1.程X花，女，1986年1月3日出生，未取得机动车驾驶证，驾驶桂DEM725牌普通二轮摩托，在事故中当场死亡。

2.严X琳，女，2013年10月9日出生，乘坐桂DEM725牌普通二轮摩托车，在事故中当场死亡。

3.严X皓，男，2016年8月29日出生，乘坐桂DEM725牌普通二轮摩托车，在事故中当场死亡。

（六）经济损失情况。

事故共造成3人死亡，桂DEM725牌普通二轮摩托车损坏，车辆损坏修复费用未评估，死亡人员的理赔尚在协商中。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过。

岑溪市金鸡至古皮道路的维修拓宽工程业主是岑溪市交通局，由莫X与陈X权承包，莫X请杨X辉驾驶牌号为04-54945多功能拖拉机运输路面的2017年9月8日开始拉废渣。2017年9月9日7时30分左右，杨旭辉从岑溪马路镇出车到工地，上午已经拉了4-5车废渣，下午17时许，杨X辉在拉第三掉后返回工地，驾车沿岑溪市归义镇石坡村往双贵龙桥的龙庭河西防洪堤由南往北（石坡往义和）方向行驶至岑溪市归义镇石坡村委路段（龙桥炮时，在倒车过程中碰撞到拖拉机后面由程X花驾驶的桂DEM725二轮摩托车后并对其辗压，造成桂DEM725二轮摩托车损坏，程X花及其车上的严X皓、严死亡的交通事故。

（二）应急处置及善后工作情况。

2017年09月09日17时06分，岑溪市公安局交管大队接到110指挥中心指令后，通知岑溪市公安局交通管理大队归义中队值班民警、协警会同岑局归义派出所值班民警、协警，岑溪市归义镇政府有关人员赶赴事故现场处置，因事故有3人当场死亡，处置民警立即向岑溪市公安局领导汇报并市委、市政府。

岑溪市委、市政府在接到事故报告后，迅速启动岑溪市较大交通事故应急预案，由分管副市长为指挥长，组织公安及当地政府的人员，成立了组、现场勘查组、治安维护组、善后处理组、事故调查协调组，各组迅速投入组织抢救及善后处理工作。目前，程X花、严X琳、严X皓家属情绪稳激言语及行为。

2017年9月10日，岑溪市公安局依法对杨X辉交通肇事案立案侦查，同日杨X辉涉嫌交通肇事罪被刑事拘留，现羁押在岑溪市看守所。2017年9月X辉家属已筹集到人民币玖万肆佰元丧葬费。经多次通知，但至今死者家属未来人领取丧葬费，尸体至今未处理。

三、事故原因和性质

（一）主要原因。

杨X辉擅自加高多功能拖拉机后箱挡板，造成视线后阻，倒车时没有进行细致的观察，也没有下车到车后检查道路情况交通违法行为在此事故作用，是导致此交通事故发生的主要原因。

（二）间接原因。

程X花没有取得摩托车驾驶资格就擅自驾驶两轮摩托车上路，车上又违法搭载3人，也没有配戴安全帽等道路交通违法行为及过错是此交通事故要原因。

（三）事故性质。

经调查认定，岑溪市归义镇同心桥路段9·9较大道路交通事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故责任的认定及处理建议

1.杨X辉驾驶机件不符合安全要求标准、擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征的机动车没有察明车后情况，没有确认安全后倒车，其《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条“驾驶人……不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”、第十何单位或者个人不得有下列行为：(一)拼装机动车或者擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征；”、《中华人民共和国道路交通安全法实施五十条“机动车倒车时，应当察明车后情况，确认安全后倒车……”的有关规定，是造成事故的主要原因，应负事故的主要责任。建议由公安交警机监管部门按照相关法律法规对其作出行政处罚。其行为涉嫌违法犯罪的，由司法机关追究其法律责任。

2.程X花未取得机动车驾驶证驾驶载人超过核定载人数、后座乘坐未满12周岁的未成年人的机动车且在机动车行驶时没有按规定戴安全头盔，反《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款“驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。”、第四十九条“机动车载人不得超过数……”、第五十一条“机动车行驶时……摩托车驾驶人及乘坐人员应当按规定戴安全头盔。”、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第“机动车载人应当遵守下列规定……(三)摩托车后座不得乘坐未满12周岁的未成年人，轻便摩托车不得载人。”的有关规定，是造成事故的次要原事故的次要责任。由于程X花已在事故中死亡，因此不追究其责任。

3.严X皓、严X琳没有导致此交通事故发生的交通违法行为及过错，在此事故中无责任。

五、事故调查中发现的问题

1.岑溪市水利局是水利设施的建设部门，作为事故河堤路段施工的业主单位，对完工验收时发现问题没作整改，没有完善河堤路段的移交管理计图纸中该河堤路段临河端设有防护墩，现场未见有防护墩，完工验收文件未见涉及不按照图纸施工的分析内容，依然能够通过完工验收。

2.岑溪市农机局是农机监管部门，2016年11月1日对事故多功能拖拉机桂04-54954年检合格后，车主对该农机进行了非法改装，擅自多加一对高车厢挡板，至2017年9月9日事发，农机监管部门未能及时发现非法改装情况。

3.岑溪市公安交警归义中队，未能按照梧州市、岑溪市部署开展安全生产大检查工作要求进行全面检查，未能及时发现并处置乡村道路无证驾超载等道路交通违法行为。

4.岑溪市归义镇政府在梧州市、岑溪市部署开展安全生产大检查期间没有落实“全覆盖”的要求，对事发路段没有进行检查，没有及时发现事安全隐患，且归义镇政府的“两站两员”建设工作落实也不到位，没有指导、督促有关村委对该路段开展道路交通安全劝导。

六、事故防范和整改措施

为了深刻吸取该事故教训，采取措施防范类似事故发生，提出如下整改防范措施:

（一）岑溪市人民政府要高度重视道路交通安全工作，深刻吸取近年辖区内发生的多起较大道路交通事故教训，加强对道路交通安全工作的领“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的总体要求，进一步建立健全道路交通体系，落实乡镇政府及交警、交通、农机、公路、安监等相关部门道路交通安全管理工作责任，强化乡镇政府“两站两员”建设和工作机制，进一乡镇和村级交通劝导工作，严防类似事故再次发生。

（二）岑溪市人民政府要举一反三，责成存在问题的部门和单位全面加强辖区道路交通安全管理工作。一是要对岑溪市水利局在该起事故暴露题进行处理，并就此问题向岑溪市政府作出深刻的书面检讨。二要督促农机局合理安排上路执法工作，特别要针对重点路段、重点时段，增派人员拖拉机的违法行为，强化农机管理工作，并就此问题向岑溪市人民政府作出书面检讨。三要督促岑溪市公安交警部门严查各类道路交通违法行为，无证驾驶、非法改装、不合格车辆上路要从重处罚，形成有效震慑，同时，就此问题向岑溪市政府作出书面检讨。四要充分发挥乡镇、村级道路交议的作用，加强农村道路交通安全管理，加强“两站两员”建设，加强农机交通安全宣传教育，切实提高全社会交通安全意识。

（三）督促岑溪市公安局和归义镇政府做好事故处理及整改防范措施。归义镇政府要切实加强道路交通安全管理工作，落实道路交通安全管门、人员及职责，组织对辖区范围内的机动车及驾驶员进行排查摸底，查清底数，建档立制。有效开展两站两员建设，对机动车驾驶员特别是农机行劝导教育，提高其安全意识，拒绝无证驾驶、酒后驾驶、超速行驶等违法行为。归义镇政府就农村道路交通安全工作存在的问题向岑溪市人民政面检讨。

请上述部门单位将以上整改防范措施的落实情况2017年12月31日前书面报告梧州市监察局和梧州市安全监管局。

岑溪市归义镇同心桥路段9·9

较大道路交通事故调查组

2017年11月7日

网站地图

主办：广西梧州市应急管理局　地址：梧州市长洲区新兴二路120号七楼　电话：0774-6021932 邮箱：wzsafety2004@163.com

桂公网安备 45040502000218号　桂ICP备20003222号-1　网站标识码：4504000019

微信公